Guía Oficial de Ética y Cumplimiento - OEC

INTRODUCCIÓN

Esta guía está diseñada para directivos, dueños de empresa y c6olaboradores que escuchan por primera vez hablar del Oficial de Ética y Cumplimiento. No requiere conocimientos legales ni experiencia en compliance. En tres pasos, y con un acuerdo de una página, tu empresa puede tener un OEC designado hoy.

1. ¿Qué es un OEC?

Es el colaborador que se encarga de que la empresa cumpla con las disposiciones previstas en la política de integridad y que tu organización siempre actúe con integridad, transparencia y conforme a la ley.

2. ¿Por qué es importante tener un OEC?

Una empresa con OEC demuestra ante clientes, proveedores y gobierno que opera con integridad. Esto reduce el riesgo de sanciones, mejora su reputación y puede ser factor decisivo en licitaciones y contratos.

3. ¿Por qué designarlo hoy?

Porque la Contraloría del Estado te acompaña y te brinda las herramientas necesarias para que tu empresa se encuentre a la

vaguardia del compliencia empresarial, en el marco del Distintivo Pro Integridad del Estado de Jalisco.

4. ¿Quién puede ser mi OEC?

El OEC puede ser cualquier persona dentro o fuera de tu empresa, con una sola excepción: el Director General o dueño de la empresa NO puede ser al mismo tiempo, OEC.

Esto porque el OEC debe poder reportar problemas a la Dirección sin conflicto de interés.

No importa el tamaño de tu empresa, para designar a tu OEC te damos las siguientes recomendaciones:

Si tu empresa tiene...	El OEC puede ser...
1 a 10 empleados (Microempresa)	El administrador, el contador, el representante legal.
11 a 50 empleados (Pequeña empresa)	El encargado de recursos humanos, el responsable administrativo, el coordinador legal interno.

51 a 250 empleados (Mediana empresa)	Un profesionista externo de tiempo parcial especializado en compliance.
Más de 250 empleados (Grande empresa)	Un Oficial de Ética y Cumplimiento dedicado, de tiempo completo, con experiencia en compliance, derecho o auditoría

5. Los 3 pasos para tener a mi OEC

Paso	¿Qué tengo que hacer?
1	**Elige a la persona** Habla con el colaborador o profesionista que será tu OEC. Explícale de qué se trata y reiterále la importancia de su función.
2	**Firma el Acuerdo de Designación** Con el formato F-DI-01 (incluido en esta guía) el Director General o Representante Legal firman el acuerdo.
3	**Presentalo en tu proceso del Distintivo** Con el formato F-DI-02 y F-DI-03 presentálo en el micrositio de la Contraloría del Estado como parte de tu proceso para obtener o renovar tu Distintivo Pro Integridad del Estado de Jalisco.

6. Programa Mínimo de Integridad (empresas en proceso de acreditación del Distintivo)

El OEC elabora el programa mínimo de integridad para iniciar con sus funciones de supervisión y seguimiento de la política de integridad, puedes utilizar el formato que te brindamos en la Contraloría del Estado.

El OEC tendrá que realizar una bitacora trimestral de actividades para reportar a la Dirección General el avance del programa mínimo de integridad.

7. Programa de Integridad Completo (empresas que renuevan el Distintivo)

El OEC elabora el programa de integridad para renovar el Distintivo, que consta de estrategias encaminadas a desarrollar actividades estrateticas para desarrollar efectivamente la política de integridad.

El programa de integridad podrá ser desarrollado conforme a las herramientas proporcionadas por la Contraloría del Estado.

8. Paquete de Desiganación Interna OEC

Te facilitamos los formatos de Designacion Interna OEC para que en tres sencillos pasos tu empresa se encuentre a la vanguardia del compliance empresarial.

Formato	Descripción
F-DI-OEC-01	Acuerdo de Designación Interna OEC
F-DI-OEC-02	Presentación para el proceso del Distintivo Pro Integridad
F-PAT-OEC-01	Programa Mínimo de Trabajo de Integridad (empresas en proceso de obtener el Distintivo)
F-PAT-OEC-02	Programa de Trabajo de Integridad (empresas que renuevan el Distintivo)
F-PAT-OEC-03	Bitáctora Trimestral de actividades OEC

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Acuerdo de Designación Interna Oficial de Ética y Cumplimiento	F-DI-OEC-01
Instrucciones: Este es el formato de primer paso. Con este documento, la empresa designa formalmente a su OEC. Solo requiere dos firma: El Director General o Representante Legal y el OEC designado. Sin trámites externos.	

ACUERDO DE DESIGNACIÓN INTERNA DEL OFICIAL DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

La empresa _____, representada por _____ en su carácter de _____, con plena autonomía de gestión corporativa y en el marco del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emite el presente Acuerdo de Designación Interna con base en las siguientes:

DECLARACIONES

1. Que la empresa reconoce la importancia de contar con una persona responsable de promover, implementar y dar seguimiento a la política de integridad, conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

2. Que la designación del Oficial de Ética y Cumplimiento responde a un compromiso voluntario y proactivo de la empresa con los principios de integridad, transparencia, conducta ética en los negocios y prevención de la corrupción.
3. Que la persona designada reúne el perfil adecuado para el tamaño y giro de la empresa y ha manifestado su conformidad con asumir las funciones del cargo.

ACUERDO

Primero. Designación. Se designa como Oficial de Ética y Cumplimiento (OEC) de la empresa a:

Nombre completo del OEC	
Cargo actual en la empresa	
Correo electrónico de contacto	
Fecha de inicio del cargo	
Modalidad de designación	*Dualidad de funciones / OEC exclusivo*

Segundo. Funciones asignadas. El OEC tendrá a su cargo, como mínimo, las siguientes responsabilidades dentro de la empresa:

I. Coordinar el programa de capacitación en ética e integridad;
II. Administrar y dar seguimiento al canal de denuncias;
III. Vigilar y promover el cumplimiento del código de conducta;
IV. Supervisar la actualización y difusión del código de conducta;

V. Identificar y reportar al Dirección los riesgos de integridad de la empresa;
VI. La promoción, vigilancia y supervisión de los elementos de la política de integridad armonizada con el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
VII. Proponer las actualizaciones y modificaciones que considere necesarias a los elementos de la política de integridad a que hace referencia el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y
VIII. Elaborar el Programa de Integridad.

Tercero. Independencia. La empresa se compromete a:

I. No interferir en el ejercicio de las funciones del OEC ni impedir que reporte sus hallazgos a la Dirección;
II. Proteger el OEC de cualquier represalia derivada del ejercicio de sus funciones; y
III. Garantizar al OEC acceso a la información necesaria para cumplir sus funciones.

Cuarto. Vigencia. La vigencia de la designación del OEC será indefinida, hasta nuevo Acuerdo que emita la empresa / La vigencia de la designación será anual.

Leído el presente Acuerdo y entando conformes ambas partes, se firma en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a _____, de _____, de 2026.

Representante Legal de la Empresa

Oficial de Ética y Cumplimiento

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Presentación ante la Contraloría del Estado	F-DI-OEC-02
Instrucciones: Este formato es para presentar al OEC ante la Contraloría del Estado, como parte del proceso de acreditación o renovación del Distintivo Pro Integridad.	

PRESENTACIÓN OEC A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	
Nombre de la empresa Giro o actividad principal:	
Tamaño de la empresa:	□ Microempresa (1-10 emp.) □ Pequeña (11-50 emp.) □ Mediana (51-250 emp.) □ Grande (+250 emp.)
Domicilio Fecha	
DATOS DEL OEC	
Nombre completo	
Cargo en la empresa Correo electrónico	

Teléfono	
Modalidad	□ Dualidad de funciones estructurada □ OEC exclusivo

Documento	Estado
F-DI-OEC-01 **Acuerdo de Designación Interna firmado**	□ Adjunto
F-PAT-OEC-01 **Programa Mínimo de Trabajo de Integridad**	□ Adjunto □ Se entregará en 30 días
F-PAT-OEC-02 **Programa de Trabajo de Integridad**	□ Adjunto □ Se entregará en 30 días

Representante Legal de la Empresa **Oficial de Ética y Cumplimiento**

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Programa Mínimo de Trabajo de Integridad Empresas en proceso de verificación	F-PAT-OEC-01
Instrucciones: Identifica el estado actual de la empresa en los 7 elementos de la política de integridad acorde al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y define 6 acciones para el año. No es necesario que sea perfecto, es el punto de partida.	

PROGRAMA MÍNIMO DE INTEGRIDAD FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
Nombre de la empresa Nombre del OEC Tamaño de la empresa:	□ Microempresa (1-10 empleados) □ Pequeña (11-50 empleados) □ Mediana (51-250 empleados) □ Grande (+250 empleados)
Fecha	

DIAGNÓSTICO INICIAL

Elemento PIE	Implementado	Parcial	Pendiente
Manual de organización y procedimientos	☐	☐	☐
Código de Conducta	☐	☐	☐
Sistemas de Control, Vigilancia y Auditoría	☐	☐	☐
Sistemas de Denuncia	☐	☐	☐
Sistemas de Entrenamiento y Capacitación	☐	☐	☐
Política de Recursos Humanos	☐	☐	☐
Mecanismos de Transparencia y Publicidad de Intereses	☐	☐	☐

PLAN DE ACCIÓN. (Máximo 6 acciones)		
Acción a realizar	Trimestre	Evidencia

Representante Legal de la Empresa

Oficial de Ética y Cumplimiento

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Programa de Trabajo de Integridad Empresas con el Distintivo Pro Integridad	F-PAT-OEC-02
Instrucciones: Identifica el estado actual de la empresa en los 7 elementos de la política de integridad acorde al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y define 6 acciones para el año. No es necesario que sea perfecto, es el punto de partida.	

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD FICHA DE IDENTIFICACIÓN	
Nombre de la empresa Folio Pro Integridad Nombre del OEC	
Tamaño de la empresa Fecha	□ Microempresa (1-10 empleados) □ Pequeña (11-50 empleados) □ Mediana (51-250 empleados) □ Grande (+250 empleados)

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Period.	Estatus
1	Actualización del mapa de riesgos de corrupción	Revisión y actualización del mapa de riesgos identificando para cada proceso: tipo de riesgo, causa raíz, probabilidad e impacto (escala 1-5), nivel de riesgo resultante y controles existentes.	OEC		
2	Proceso de debida diligencia de proveedores estratégicos	Implementar un proceso de debida diligencia con los proveedores de mayor impacto reputacional	OEC		
3	Comunicación del Código de Conducta a los proveedores activos	Enviar formalmente a todos los proveedores activos el Código de Conducta de la empresa con solicitud de forma de declaración de adhesión	OEC		

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Period.	Estatus
4	Reconocimientos de conductas ejemplares de integridad	Implementar un mecanismo para reconocer comportamientos ejemplares de integridad a los colaboradores	OEC		
5	Constitución del Comité de Integridad Empresarial	Formalizar la creación de un Comité de Integridad.	OEC		
6	Política de Integridad Empresarial – Responsabilidad Social Empresarial	Analizar la actualización de la política de integridad adoptando los elementos de RSE	OEC		

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Bitácora Trimestral de actividades OEC	F-PAT-OEC-03
Instrucciones: La bitacora documenta lo que el OEC hizo en el trimestre. Es el principal instrumento de verificación, debe llenarse cada trimestre y estar disponible cuando el Director General o el Representante Legal d ela empresa lo solicite. Deben presentarse las 4 bitacoras para la renovación del Distintivo.	

BITÁCORA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES OEC	
Nombre de la empresa	
Nombre del OEC Trimestre que reporta Fecha	 □ Primer trimestre (enero – marzo) □ Segundo trimestre (abril-junio) □ Tercer trimestre (julio-septiembre) □ Cuarto trimestre (octubre-diciembre)

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Fecha	Descripción de la actividad	Resultado / Evidencia

REPORTE TRIMESTRAL	
Acciones completadas en el trimestre	
Hallazgos o situaciones relevantes	
Acciones prioritarias para el siguiente trimestre	
¿Requiere apoyo o asesoría de la Contraloría del Estado?	

_____

Oficial de Ética y Cumplimiento

_____

Dirección General

Recibió y Validó